Internes Anfechtungsgutachten Mainbogen Laborsoftware

1 Gesicherter Vergleichsstand

Die Gerätebrücke Süd GmbH hat für die abschließende Regelung von Ansprüchen aus drei Zahlungen 94.500 EUR geleistet. Die Vereinbarung `16_Anfechtungsvergleich.docx`, Abschnitte 1 bis 4, datiert auf den 15. und 16.12.2022 und setzt endgültige Gutschrift voraus. `10_Verfahrenskonto.csv` führt die Einnahme vom 20.12.2022 mit Beleg AV-001. Das ist ein belegter Vergleichserlös, weder ein Anerkenntnis noch der Nachweis des ursprünglichen Rückgewährbetrags. Vor einer neuen Klage wäre ein anderer, vom Vergleich nicht erfasster Lebenssachverhalt zu bezeichnen.

2 Antragsfrist und ursprüngliche Rechtshandlungen

Nach `08_Schlussbericht_Arbeitsentwurf.docx`, Abschnitt 2, datiert der Gläubigerantrag vom 17.07.2018, der Eigenantrag vom 07.08.2018. `02_Eroeffnungsbeschluss.docx`, Abschnitt 1, belegt die Eröffnung am 01.10.2018 wegen Zahlungsunfähigkeit und die Bestellung von Dr. Kunigunde Haberkorn. Für die Rückrechnung ist der nach § 139 InsO maßgebliche Antrag samt Eingang festzustellen. Bei belegtem maßgeblichem Gläubigerantrag am 17.07. beginnt der Drei-Monats-Zeitraum am 17.04. und der letzte Monat am 17.06. Die Vergleichsurkunde nennt weder Datum noch Höhe oder Fälligkeit der drei einzelnen Zahlungen. § 140 InsO lässt sich deshalb nicht abschließend anwenden. Eine bezifferte Klage würde zuvor die Einzelbuchungen, Vertragsgrundlagen und Empfängergutschriften benötigen.

3 Benachteiligung und Zahlungsunfähigkeit

Die Empfängerin bestreitet laut Vergleich sowohl die Benachteiligung als auch Kenntnis. Der für § 129 InsO maßgebliche Gegenvergleich setzt voraus, dass die drei Leistungen aus der freien Masse stammten und die übrigen Gläubiger ohne sie besser gestanden hätten. Der Aktenauszug belegt weder den Zahlungsweg noch Gegenleistungen, Sicherheiten oder die Verwendung des jeweiligen Betrags. Vergleichszahlung und Anfechtungsbetrag sind nicht gleichzusetzen.

Der Arbeitsentwurf nennt Großkundenausfälle, rückständige Sozialversicherungsbeiträge und Kündigung der Betriebsmittellinie. Zusammen mit dem Eröffnungsbeschluss stützt das eine ernsthafte Krise. Welche fälligen Verbindlichkeiten an einem bestimmten Zahlungstag ungedeckt waren und ob eine Zahlungseinstellung vorlag, bleibt offen. Für § 130 Abs. 1 Nr. 1 InsO sind ein zeitgleicher Liquiditätsstatus oder tragfähige Indizien und die Kenntnis der Gerätebrücke Süd zu belegen. Bei nachgewiesener Inkongruenz wäre die passende Nummer des § 131 Abs. 1 zu bestimmen. Die Akte zeigt hierfür weder Leistung außerhalb der vereinbarten Zeit noch Vollstreckungsdruck oder eine abweichende Deckungsart.

4 Vorsatz und Gegnerwissen

Die Feststellungen zur Eröffnung im Oktober und zum erst später abgeschlossenen Vergleich dürfen nicht auf frühere Zahlungen zurückprojiziert werden. Für den Schuldnervorsatz wären Zahlungsfreigaben, die damalige Erwartung einer fortbestehenden Unterdeckung und die verfügbaren Sanierungsmaßnahmen auszuwerten. Die Belege müssten zeigen, dass die entscheidende Person eine Schlechterstellung anderer Gläubiger billigend in Kauf nahm. Für die Empfängerin sind konkrete damalige Mitteilungen oder eigene Wahrnehmungen zu ermitteln. Das bloße Bestreiten im Vergleich belegt weder Kenntnis noch Unkenntnis am Wirkungstag. Die Voraussetzungen des § 133 Abs. 1 bis 3 InsO sind ohne weitere Unterlagen nicht feststellbar.

5 Rechtsfolgen und Kontrolle

Der Vergleich bestimmt die Erledigung der bezeichneten Ansprüche nach vollständiger Zahlung. Die Kontobuchung ist dem Vergleich zugeordnet. Für die Schlussrechnung sind Beleg AV-001 und endgültige Gutschrift abzugleichen. Für etwaige weitere Ansprüche sind Klagegegenstand, Rückgewähr nach § 143 InsO und Verjährung nach § 146 InsO getrennt zu prüfen. Bei Anspruchsentstehung und Kenntnis 2018 wäre regulär Ende 2021 maßgeblich. Verhandlungen oder Prozesshandlungen können das Ergebnis verändern. Das Datum des Vergleichsschlusses liefert für sich keine vollständige Hemmungschronologie. Der belegte Erlös ist weder ein Grund zur Wiederverfolgung der erledigten Zahlungen noch eine Feststellung des Eintritts der Insolvenzreife.

Rechtsquellen: § 129 InsO, § 133 InsO, § 139 InsO, § 146 InsO.